

1500051-19.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS.TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1002165300000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena

Vara Criminal

Av. Epitácio Santiago, 99, Lorena - SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500051-19.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500051-19.2020.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ALEKSSANDRO DA SILVA INACIO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JULIANO TEIXEIRA VENERANDO e ALEKSSANDRO DA SILVA INACIO, porque, nas condições de tempo, hora e lugar descritas na denúncia, traziam com eles, para fins de tráfico, 22 eppendorfs contendo cocaína, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O processo seguiu regularmente os seus termos.

A fls. 146/148 foi decretada a prisão preventiva do acusado Juliano, tendo em vista que não localizado para notificação no endereço constante dos autos. Alekssandro da Silva Inácio apresentou defesa prévia (fls. 137), assim como Juliano Teixeira Venerando (fls. 164/167) pugnando pela improcedência da denúncia, alegando, em síntese, serem inocentes. No mais, Juliano pugnou pela revogação de sua prisão preventiva.

A denúncia foi recebida e o pedido foi deferido (fls. 190/192). Laudo toxicológico juntado (fls. 103/105).

Realizada audiência de instrução os réus foram interrogados, assim como foram ouvidas as testemunhas de acusação.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia, fazendo considerações sobre a gravidade concreta do

crime, bem como pugnando pela fixação do regime inicial fechado e não reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. A defesa dos acusados, por sua vez, pugnou pela absolvição dos réus, alegando a falta de provas. Alegaram que, além das palavras dos policiais, não há outros elementos a indicar a traficância. Subsidiariamente, pleitearam o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em caso de condenação. Ainda, a defesa de Aleksandro pugnou pela desclassificação para o crime previsto no art. 28, da mesma lei.

Relatei.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 18), laudo toxicológico (fls. 74/76 e fls. 77/82), bem como pela prova oral colhida, tanto em solo policial, quanto em juízo.

A autoria é igualmente certa.

A testemunha Zaqueu Siqueira Azarias, Policial militar, afirmou que estava em patrulhamento de rotina e foram ao local dos fatos que é conhecido ponto de venda de drogas nesta cidade. Lá chegando viram os acusados, sendo que Juliano é conhecido como "Gambá" e Aleksandro como "Bisqui". Eles estavam conversando com E.S.S. Em determinado momento viu quando Juliano entregou dois pinos rosas de cocaína para E.S.S., o qual abriu sua carteira e lhe entregou uma quantia em dinheiro. Feita a abordagem com Juliano foi encontrada uma sacola contendo 20 porções de cocaína idênticas as entregues a E.S.S. Com Aleksandro havia outras duas porções, além de R\$ 545,00 em dinheiro. E.S.S. disse que foi ao local comprar drogas e quando chegou Aleksandro já estava lá, aparentemente ajudando Juliano. Ambos são conhecidos dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. A Polícia Militar sempre recebe "denúncias" a respeito da prática de tráfico pelo acusado.

No mesmo sentido a testemunha Nilton César Moreira da Silva, ouvido em solo policial, também Policial Militar, e que confirmou ter visto o acusado Juliano entregando as drogas a E.S.S., que lhe deu dinheiro. Confirmou que Juliano e Aleksandro são conhecidos dos meios policiais pela venda de entorpecentes.

No interrogatório extrajudicial ambos ficaram em silêncio.

Em juízo, em que pese intimados, os acusados não se apresentaram. Em razão disso fora decretada a revelia.

Esse é o teor da prova oral colhida.

Pois bem.

Conforme se verifica dos autos há prova segura de que os acusados estavam, conluiados, trazendo consigo drogas para que presente e futuramente elas fossem comercializadas. Isso porque, além da certeza visual do flagrante, embora tenha a defesa do acusado Aleksandro dito que estava no local apenas para adquirir drogas, há certeza ainda nos depoimentos prestados, além da quantidade de drogas apreendidas, indicativas de que não se destinavam a uso pessoal.

De se salientar, por oportuno e para que se evite futura alegação de invalidade de tais depoimentos, que, em caso de tóxicos, a jurisprudência é pacífica em admitir o depoimento de policiais. Nesse sentido: APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA POSTULANDO A INVERSÃO DO JULGADO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS SOB O ARGUMENTO DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1002165300000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PENAS MÍNIMAS. TRÁFICO EXERCIDO PRÓXIMO A ESCOLA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE DA CAUSA

DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART 33, § 40, DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL FECHADO NECESSÁRIO. APELO IMPROVIDO. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1200734300000000 SP. JULGAMENTO: 31/07/2008. EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL - ENTORPECENTE - TRÁFICO - CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - PREQUESTIONAMENTO REJEITADO - PROVA SUFICIENTE PARA VALIDAR A CONDENAÇÃO - NÃO-PROVIMENTO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: ACR 1527 MS 2004.001527-5. JULGAMENTO: 24/03/2004. (g.n.). APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - DELAÇÃO DE ADQUIRENTE - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - IMPOSSIBILIDADE - LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO - FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE - RECURSO IMPROVIDO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 2673 MS 2004.002673-0. JULGAMENTO: 17/08/2004 (g.n.). O local é ponto conhecidíssimo da cidade para tráfico.

Juliano foi avisando em situação de clara traficância, pois não só trazia consigo quantidade de drogas incompatível com o uso, como efetivamente vendeu o entorpecente a terceiros. Anote-se que ele também já cumpriu duas medidas socioeducativas, inclusive por atos infracionais análogos.

Alekssandro apresentou versão inverossímil. Disse que estava ali apenas comprando drogas, tal como E.S.S. Porém, além da prévia campana que demonstrou estar ele conluiado (com Juliano).

A testemunha E.S.S. disse que foi ao local comprar drogas e que, embora tenha as recebido concretamente de Juliano, ele estava ali com Alekssandro e a compra foi realizada em conjunto com ambos. Aliás, embora tenha havido divisão material dos atos executórios, Alekssandro estava no local dando auxílio para a venda, inclusive trazendo algumas porções com ele.

Para mais, ele é pessoa ociosa, não possui qualquer comprovação de emprego, ainda que informal, lícito ou, ainda, atividade estudantil. Para mais, havia feito 18 anos há apenas seis meses, quando se viu de volta as ruas após cumprir medida socioeducativa de internação justamente pela prática de ato infracional equiparado o crime de tráfico de drogas (nº 0000105-17.2017.8.26.0323), a qual ainda está em andamento, pois se iniciou em 2019.

As versões apresentadas, pois, não encontram respaldo em qualquer outro elemento de prova que não a palavra dos próprios acusados.

Para mais, a quantidade de drogas e o histórico dos acusados quando adolescentes (de envolvimento com o tráfico) são indicativos de que os agentes já possuem credibilidade e gozam da confiança de seus fornecedores, tanto assim é que estava com mais de R\$ 240,00 (entorpecentes). Ainda, as testemunhas confirmaram que já haviam recebido "denúncias" relativas ao envolvimento deles com o tráfico de drogas, a demonstrar que não se tratou de conduta eventual na vida do acusado.

Não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06 uma vez que, além de não comprovado nos autos, fato é que está evidenciado o dolo de venda em conluio com Juliano. Para mais, não se pode olvidar a figura do usuário traficante, é dizer, não é porque eventualmente o acusado também faz uso do entorpecente que ele não está vendendo a droga, até mesmo como forma de alimentar seu vício.

Deste modo, cotejando os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial com as provas carreadas aos autos durante a instrução, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu trazia com ele o entorpecente apreendido e devidamente descrito na peça acusatória, com finalidade de venda.

Caracterizado os delitos em apreço, passo às dosimetrias das penas necessária e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com as circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/06. Quanto à primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais especiais e preponderantes são neutras.

Em relação as circunstâncias judiciais comuns há razões para incremento.

Isso porque os agentes possuem histórico infracional de tráfico de drogas, tendo recebido medidas socioeducativas, inclusive com internação, as quais, evidentemente, não surtiram efeito. Aliás, Aleksandersson acabou de completar 18

anos, o que evidencia que sua primariedade é meramente ocasional, pois certamente não houve tempo, após a maioridade, de flagra-lo quando lhe concedida liberdade. Isso evidencia, não maus antecedentes, mas uma conduta social desregrada, que recusa conhecer a finalidade pedagógica das sanções impostas pelos Estado. Fechar os olhos a isso é violar o princípio da igualdade, pois apenar-se-ia aquele que nunca delinuiu, em que idade for, da mesma forma que aquele que socialmente já violou diversas regras.

Nesta toada fazem jus ao aumento da pena em 1/6.

Fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa para ambos os réus.

Estabelecida a pena-base, passo à segunda fase da individualização da pena, observados os limites máximo e mínimo.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas em relação à Juliano.

Em relação à Alekssandro de se reconhecer a atenuante da menoridade relativa, fazendo ele jus à redução da pena em 1/6.

Por tal razão, nesta fase intermediária, mantenho a pena de Juliano Teixeira Venerando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa e torno a pena de Alekssandro da Silva Inácio ao mínimo legal, é dizer, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, impossível a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da citada lei, em razão do não preenchimento dos requisitos legais. As circunstâncias do fato evidenciam que os acusados se dedicam a atividade criminosa, tanto assim é que possuem antecedentes infracionais por envolvimento com drogas, o que é bastante para demonstrar que não se tratava de conduta meramente eventual.

Ensina a doutrina que o terceiro requisito para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, é que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. Por isso, se restar evidenciado que o acusado faz parte de associação voltada para o tráfico de drogas ou é um dos integrantes de determinada associação, não ser possível a incidência da minorante do art. 33, §4º, ao crime de tráfico de drogas por ele praticado.

Para mais, nas palavras do Eminentíssimo Relator Desembargador César Augusto Andrade de Castro, nos autos do processo nº 1501063-34.2021.8.26.0621, com grifos nossos:

"(...) Ressalto ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequeno traficante, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade.

Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal?

Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante?

A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante.

Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas.

E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor

penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. (...)"

Nesta ordem de ideias, torno definitiva a pena de Juliano Teixeira Venerando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa e torno a pena de Alekssandro da Silva Inácio ao mínimo legal, é dizer, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a demonstração de que regime menos severo não permitirá a pena imposta atingir o fim a que se destina.

Enfim, não é razoável que se trate com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que, diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR 1) JULIANO TEIXEIRA CLEMENTE à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, fixados no mínimo legal, considerada a data do fato, por ter praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 2) ALEKSSANDRO DA SILVA INACIO à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, fixados no mínimo legal, considerada a data do fato, por ter praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Tendo respondido o feito em liberdade e não havendo notícia que faça ensejar cautela, poderão assim eventualmente recorrer da sentença.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena de multa ou pena restritiva de direitos em razão do réu não preencher os requisitos necessários para tanto, ante a quantidade de pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Impossível operar a detração penal em razão da invencível ausência de informações a respeito do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, o que poderá ser feito no juízo das execuções criminais.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, tendo em vista a não demonstração de sua origem lícita, os quais deverão ser destinados ao FUNAD.

Em face da condenação, arcarão os réus com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei Estadual 11.608/2003. Oportunamente, com o trânsito e julgado, intimem-se pessoalmente os acusados para efetuar o recolhimento, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição como dívida ativa (art. 50, caput, do Código Penal), observada a gratuidade.

Oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD.

Proceda-se com a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenham sido realizada a providência, conforme Lei.

Após, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, nada mais havendo a ser tratado, regularize-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lorena, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA